

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1618/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	โจทก์
	นายทอย คงทอง	จำเลย
	นายทอย คงทอง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ104,106,105)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น โดยตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>